



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2407

Tocache, **28 AGO 2023**

Visto, el Expediente N° 016-2023914325 que contiene: Resolución N° 12 de la Sala Mixta y Penal Liquidadora -Sede Moyobamba de fecha 14.05.2019, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 18 del Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba de fecha 06.01.2023; que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 809-2022 de fecha 18.10.2022; Resolución Directoral Regional N° 0387-2023-GRSM/DRE, de fecha 08.03.2023; Opinión Legal N° 044-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 11.04.2023; Memorando n° 0225-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 13.04.2023; Informe escalafonario N° 399-2023-UGELT de fecha 27.06.2023; Planilla de remuneraciones: de mayo y diciembre 2001; enero, julio y diciembre 2002, febrero y julio 2003; Resolución Jefatural UGELT N° 809-2022 de fecha 18.10.2022; Carta N° 057-2023-CTS de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 160-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08.08.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 154-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 09.08.2023 y el Memorando N° 739-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 09.08.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30%, y la bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5%, a favor de **CLEMENTE INGA LOARTE**, en un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones –



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2407

MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0809-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 14 de mayo del 2019, recaído en el expediente judicial N° **00600-2017-0-2201-JR-LA-01**, a favor de **CLEMENTE INGA LOARTE**, por concepto de preparación de clases y evaluación: **como director encargado del 16.03 al 31.12.1999**; le corresponde el pago de reintegro del 35% sobre la base de su remuneración total (íntegra) **b) en el periodo del 01.03 al 31.12.2000**, en que fue contratado como profesor, le corresponde el reintegro del 30% sobre la base de su remuneración total o íntegra, y **c) desde el 01.04 hasta el 25.11.2012** en que fue nombrado como director, pero que luce pagos como profesor de aula, le corresponde el reintegro del 30% calcula sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 7,390.20** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0387-2023-GRSM/DRE de fecha 08 de marzo del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 0809-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 7,390.20** soles a favor de **CLEMENTE INGA LOARTE**, actual docente de la IE N° 0453, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación, o equivalente al 35%, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 06 de enero del 2023, recaído en el expediente judicial N° **00600-2017-0-2201-JR-LA-01**; emitida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 06 de enero del 2023, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 0809-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 18 de octubre del 2022, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011 y DS 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalonario N° 00399-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, de **CLEMENTE INGA LOARTE**, actualmente el profesor labora en la institución educativa N° 0453 del distrito y provincia de Tocache, San Martín, de la jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba requiere en la Resolución N° 18 de fecha 06 de enero del 2023, que se efectué nueva liquidación de los montos



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2407

dando estricta observancia a la Resolución N° 12 de fecha 14 de mayo del 2019 (sentencia de vista) donde dispone el pago del reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, y/o por el desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión a **CLEMENTE INGA LOARTE** teniendo en cuenta su condición de profesor de aula y/o Director en los periodos **a) como director encargado en el periodo del 16.03 al 31.12.1999**, le corresponde el pago del reintegro del 35% **b) en el periodo del 01.03 al 31.12.2000**, en que fue contratado como profesor, le corresponde el reintegro del 30% y **c) desde el 01.04 al 25.11.2012**, en que fue nombrado como Director, pero que luce pagos como profesor de aula le corresponde el reintegro del 30% , y en su caso de acreditar su desempeño como Director en dicho periodo el 5% más en tanto ejerciera el cargo de Director, con deducción de los importes que le hayan sido abonados; según el informe escalafonario se desprende los mismos periodos indicados en la sentencia de vista, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto;

Que, mediante Informe N° 160-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 08 de agosto del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% más la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al equivalente al 5% de **CLEMENTE INGA LOARTE**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial recaído en el expediente judicial N° **00600-2017-0-2201-JR-LA-01**, se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 07/100 SOLES (S/ 53,602.07)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO I.E.E	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONTRATADO - NOMBRADO	MONTO 30%	MONTO 5%
TOTAL								53125.04	477.03
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	Mar-99	1	A	40	CONTRATADO	215.77	10.79
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	ABR 99 - DIC 99;	9	A	40	CONTRATADO	2378.29	118.91
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	MAR 00 - DIC 00;	10	I	30	CONTRATADO	2627.46	
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	ABR 01 - AGO 01	5	I	40	NOMBRADO	1451.49	72.57
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	SET 01 - FEB 03	18	I	40		5495.09	274.75
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural	MAR 03 - ABR 03	2	I	30		555.46	
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Rural		12	I	30		3692.78	
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Rural		3	I	30		986.19	
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Rural		9	I	30		3080.08	
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Rural		4	I	30		1452.93	
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Rural	SET 05 - MAR 06	7	I	30		2605.62	
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Rural	Ascenso ABR 06	1	II	30		375.41	
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Rural		4	II	30		1560.43	
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural		9	II	30		26648.03	



Resolución Directoral N° LC2407

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **CLEMENTE INGA LOARTE**, con DNI N° 01189704, profesor que labora en la institución educativa N° 0453 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30% más la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al equivalente al 5%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 18 de fecha 06 de enero del 2023 y la Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 14 de mayo del 2019, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
387-2023	00600-2017-0-2201-JR-LA-01	INGA LOARTE, CLEMENTE	16.03 al 31.12.1999; 01.03 al 31.12.2000 (como contratado) 01.04.2001 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 53,602.07

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. **JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ**
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH